UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Resolución Directoral Nº 0002650 2026

Tocache, 05 OCT. 2026

VISTO, el Memorando **Nº 1014-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/D**, de fecha 24 de setiembre 2026, **Expediente Judicial N° 00251-2025-0-2209-JR-LA-01**, reconoce el pago de los Intereses legales del 30% por preparación de clase a favor **Edwin Llanos Ruiz con DNI Nº 00901641, y** demás documentos adjuntos en un total de Treinta y seis (36) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.

Que mediante oficio N° 4866-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM del 31 de julio del 2026, remitido por la Procuraduría Publica Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución Nº 12 de fecha 27 de mayo 2026.

Que, con Memorándum Nº 1332-2026-GRSM/DRE-UGEL.T/ADM, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial **N° 00251-2025-0-2209-JR-LA-01**, el pago de los intereses legales, a favor del demandante **Edwin Llanos Ruiz,** con Nota Informativa Nº **040-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/**AJ**,** recomienda tomar acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de la deuda de los interese legales, y emita nueva Resolución administrativa reconociendo a la demandante el pago de interese legales que resulta del pago de los devengados o reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases en base al 30% de la remuneración integra o total y que el pago debe efectuarse **desde el 21 de mayo de 1990** hasta el día que efectivamente se canceló la deuda reconocida mediante RD N° 00101 de fecha 6 de febrero del 2013, a favor del administrado EDWIN LLANOS RUIZ, **El Juzgado Civil -Tocache, mediante Resolución Número: DOCE (12) de fecha 27 de mayo del 2026, requiere que se CÚMPLASE lo resuelto y ejecutoriado por el Superior Jerárquico, en consecuencia SE ORDENA que la UGEL de Tocache, emitan nueva resolución administrativa reconociendo al demandante el pago de los intereses legales que resulta del pago de los devengados o reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases en base al 30% de la remuneración íntegra o total. PRECISARON que el pago de los intereses debe efectuarse desde el el 21 de mayo**

Resolución Directoral N°0002650 2026

de 1990 hasta el día en que efectivamente se canceló la deuda reconocida mediante Resolución Directoral N.° 000101 de fecha 06 de febrero del 2013.

Que, el *interés legal* que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley Nº 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales. *Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.*

Que, mediante Resolución Nº 12 de fecha 27 de mayo del 2025 precisa, Que, teniéndose en cuenta que a la revisión de autos obra la **Resolución Directoral N° 00101 de fecha 6 de febrero 2013** la misma que ha sido remitida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; dicha resolución administrativa reconoce el derecho a la parte demandante, cumpliendo así con lo ordenado en sentencia; confirmada en sentencia de vista y requiriendo su cumplimiento con Resolución Nº 12 de fecha 27 de mayo de 2026, reconociendo al demandante el pago de los intereses legales.

Que mediante Oficio N° 04866-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 31 de julio del 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 12 y con Resolución Directoral Regional N° 1696 2026-GRSM/DRE de fecha 10 de junio del 2026, la Dirección Regional de Educación reconoce el mandato judicial recaído en el Expediente Judicial N° **00251-2025-0-2209-JR-LA-01** y autoriza a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emita la resolución con el cálculo correspondiente, conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 09.

Que, a efecto de realizar el cálculo de la deuda de los interese legales, previa revisión del Informe Escalafonario, planilla de pagos y demás documentos que sean pertinentes y emita nueva Resolución administrativa reconociendo a la demandante el pago de interese legales que resulta del pago de los devengados o reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases en base al 30% de la remuneración integra o total y que el pago debe efectuarse **desde el 21 de mayo de 1990 hasta el día que efectivamente se canceló la deuda reconocida mediante RD N° 00101 de fecha 6 de febrero del 2013**, a favor del administrado **EDWIN LLANOS RUIZ**. El equipo de Deudas Sociales con informe **Nº 93-2026-GRSM -DRE/UGEL-T**, da a conocer el monto de la liquidación por el monto de **Veintinueve mil ochenta y cinco con 57/100 soles (29,085.57),** dando cumplimiento al mandato jurisdiccional.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

Resolución Directoral N°00026502026

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de los Intereses Legales por concepto de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, liquidación calculada en el Informe **Nº 093-2026- GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de fecha 23 de setiembre del 2026, la suma de **Veintinueve mil ochenta y cinco con 57/100 soles (29,085.57),** a favor de **EDWIN LLANOS RUIZ. identificado con DNI Nº 00901641, que** Con Resolución Nº 12 de fecha 27 de mayo del 2026, **REQUIERE** cumplir con liquidar los intereses legales asignada en el expediente Judicial **N° 00251-2025-0-2209-JR-LA-01,** emitida ante el Juzgado Civil de la provincia de Tocache.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH